

Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro

Com as alterações introduzidas por: Portaria n.º 165/2016; Portaria n.º 75/2017; Portaria n.º 66/2018;

Índice**– Diploma**

- **Capítulo I Disposições gerais**
 - **Artigo 1.º Objeto e âmbito de aplicação** **ALTERADO**
- **Capítulo II Da RNCP**
 - **Secção I Operacionalização da RNCP**
 - **Artigo 2.º Equipas locais de cuidados paliativos** **ALTERADO**
 - **Artigo 3.º Competências das equipas locais de cuidados paliativos** **ALTERADO**
 - **Secção II Recursos humanos**
 - **Artigo 4.º Profissionais das equipas locais de cuidados paliativos**
 - **Secção III Organização**
 - **Artigo 5.º Direção das equipas locais de cuidados paliativos** **ALTERADO**
 - **Secção IV Caracterização das Equipas locais de cuidados paliativos**
 - **Artigo 6.º Caracterização da UCP**
 - **Artigo 7.º Serviços assegurados pela UCP** **ALTERADO**
 - **Artigo 8.º Caracterização da EIHSCP** **ALTERADO**
 - **Artigo 9.º Serviços assegurados pela EIHSCP** **ALTERADO**
 - **Artigo 10.º Caracterização da ECSCP** **ALTERADO**
 - **Artigo 11.º Serviços assegurados pela ECSCP** **ALTERADO**
 - **Secção V Referenciação, admissão e prorrogação, mobilidade e alta dos utentes** **ALTERADO**
 - **Artigo 12.º Referenciação de utentes na RNCP** **ALTERADO**
 - **Artigo 13.º Referenciação de utentes da RNCP para a RNCCI** **ALTERADO**
 - **Artigo 13.º-A Prorrogação, mobilidade e alta dos utentes das UCP-RNCCI** **ADITADO**
 - **Secção VI Condições de instalação das unidades da RNCP**
 - **Artigo 14.º Condições de instalação**
 - **Artigo 15.º Instalações** **ALTERADO**
- **Capítulo III Disposições finais**
 - **Artigo 16.º Entrada em vigor**
- **Anexo RNCP - Rede Nacional de Cuidados Paliativos** **REVOGADO**

**REGULA, NO ÂMBITO DA REDE NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (RNCP), A
CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E A ADMISSÃO NAS EQUIPAS LOCAIS E AS
CONDIÇÕES E REQUISITOS DE CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES
DE CUIDADOS PALIATIVOS**

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

Diploma

Regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), a caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e as condições e requisitos de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos

REVOGADO

Alterações

Revogado pelo/a Artigo 3.º do/a [Portaria n.º 165/2016](#) - [Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto e âmbito de aplicação

(em vigor a partir de: 2018-03-07)

1 - A presente portaria regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, adiante designada por RNCP:

- a) A caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais;
- b) A admissão nas unidades de cuidados paliativos, em funcionamento, criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, contratualizadas com entidades do setor social ou privado, adiante designadas por UCP-RNCCI, bem como os procedimentos de prorrogação, mobilidade e alta dos utentes destas unidades.
- c) As condições e requisitos de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos.

2 - A presente portaria aplica-se às entidades integradas na RNCP.

3 - Excecionam-se do disposto no número anterior as unidades referidas na alínea b) do n.º 1 às quais não são aplicáveis as disposições constantes dos artigos 3.º, 4.º, 5.º e 15.º

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as UCP-RNCCI devem, preferencialmente, integrar profissionais com formação específica em cuidados paliativos e funcionar sob a direção técnica de um médico com formação e experiência reconhecida em cuidados paliativos.

5 - A RNCP é coordenada, a nível regional, pelas respetivas Administrações Regionais de Saúde, I. P., através de um profissional de saúde de reconhecida competência em cuidados paliativos, assessorado por um Grupo Técnico de Apoio, o qual deve incluir profissionais da área da pediatria, nomeadamente um pediatra com formação em cuidados paliativos, e articular-se com os Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES), as instituições hospitalares e as estruturas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), nomeadamente as Equipas Coordenadoras Regionais.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 66/2018](#) - [Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06](#), em vigor a partir de 2018-03-07

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 75/2017](#) - [Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22](#), em vigor a partir de 2017-04-23

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016](#) - [Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Capítulo II

Da RNCP

Secção I

Operacionalização da RNCP

Artigo 2.º

Equipas locais de cuidados paliativos

(em vigor a partir de: 2018-03-07)

1 - As equipas de prestação de cuidados paliativos, a nível local, são:

- a) As unidades de internamento de cuidados paliativos (UCP);
- b) As equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos (EIHSCP), incluindo as equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos pediátricas (EIHSCP-Pediátricas);
- c) As equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos (ECSCP).

2 - As equipas locais referidas no número anterior encontram-se integradas na RNCP e articulam-se entre si e com outros serviços e equipas do Serviço Nacional de Saúde de forma a assegurar o acompanhamento das situações paliativas mais complexas e a continuidade de cuidados de que o doente necessita.

3 - As UCP-RNCCI integram-se na RNCP e asseguram a prestação de cuidados paliativos relativamente a situações paliativas de complexidade baixa a moderada, por um período previsível de internamento de 30 dias.

4 - As equipas locais de âmbito hospitalar podem organizar-se em termos de resposta assistencial, de forma integrada, agregando as valências de cuidados paliativos, nomeadamente a equipa de apoio intra-hospitalar, unidade de internamento, quando existente, hospital de dia, consulta externa e consulta domiciliária.

5 - Todas as equipas e unidades da RNCCI devem articular-se com as equipas locais de cuidados paliativos para assegurar a prestação de uma abordagem paliativa de qualidade.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06](#), em vigor a partir de 2018-03-07

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22](#), em vigor a partir de 2017-04-23

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Artigo 3.º

Competências das equipas locais de cuidados paliativos

Compete às equipas locais no seu âmbito de referência:

- a) Proceder à admissão ou readmissão dos doentes com necessidade de cuidados paliativos;
- b) Articular com as outras equipas locais a afetação ou a transferência de doentes, tendo em vista a prestação de cuidados paliativos eficazes, oportunos e eficientes àqueles que, independentemente da idade e patologia, deles necessitem;
- c) [Revogada];
- d) Definir e concretizar, em relação a cada doente, um plano individual de cuidados;
- e) Divulgar junto da população a informação sobre cuidados paliativos e acesso à RNCP;
- f) Articular-se com os outros prestadores de cuidados de saúde, na sua área de influência.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Secção II

Recursos humanos

Artigo 4.º

Profissionais das equipas locais de cuidados paliativos

As equipas locais de cuidados paliativos integram, no mínimo, profissionais das áreas da medicina, enfermagem, psicologia e serviço social, todos com formação específica em cuidados paliativos, devendo integrar outros profissionais sempre que a complexidade dos cuidados prestados o justifique, nos termos a definir pela CNCP e ouvidas as respetivas Ordens e Associações Profissionais.

Secção III

Organização

Artigo 5.º

Direção das equipas locais de cuidados paliativos

Cada equipa local funciona sobre a direção técnica de um médico com formação e experiência reconhecida em cuidados paliativos, nomeadamente tendo em consideração qualificações existentes, ao qual compete, nomeadamente:

- a) Garantir a elaboração do regulamento interno;
- b) Planear, coordenar e monitorizar as atividades desenvolvidas;
- c) Promover o trabalho interdisciplinar;
- d) Promover a formação inicial e contínua dos profissionais da equipa;
- e) Promover a melhoria da qualidade dos serviços através da avaliação de estruturas, processos e resultados.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016](#) - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14, em vigor a partir de 2016-06-15

Secção IV

Caracterização das Equipas locais de cuidados paliativos

Artigo 6.º

Caracterização da UCP

- 1 - A UCP é um serviço específico de tratamento em regime de internamento para doentes que necessitam de cuidados paliativos diferenciados e multidisciplinares, nomeadamente em situação clínica aguda complexa.
- 2 - A UCP deve estar integrada num hospital ou noutra unidade de saúde do setor público, social ou privado.
- 3 - As UCP podem diferenciar-se em função de patologias específicas, nomeadamente na área das doenças oncológicas, neurológicas rapidamente progressivas, da infeção VIH/SIDA e na área pediátrica.

4 - As UCP podem diferenciar-se ainda em razão do desenvolvimento de atividades de docência e de investigação, devendo neste caso estar sediadas em hospitais centrais ou universitários.

Artigo 7.º

Serviços assegurados pela UCP

A UCP deve assegurar, designadamente:

- a) Cuidados médicos e de enfermagem permanentes;
 - b) Intervenção psicológica para doentes, familiares e profissionais;
 - c) Intervenção e apoio social;
 - d) Apoio e intervenção no luto;
 - e) Intervenção espiritual;
 - f) Exames complementares de diagnóstico;
 - g) Prescrição e administração de fármacos que constem do Formulário Nacional de Medicamentos, no respeito pelas normas de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde;
 - h) Higiene, conforto e alimentação;
 - i) Convívio e lazer;
 - j) Formação em cuidados paliativos.
- l) Assessoria na área dos cuidados paliativos a profissionais de saúde, designadamente dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados, da respetiva área de influência da instituição de saúde onde a UCP se encontra integrada.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Artigo 8.º

Caracterização da EIHSCP

(em vigor a partir de: 2018-03-07)

- 1 - A EIHSCP é uma equipa multidisciplinar, dotada de recursos específicos.
- 2 - A EIHSCP presta:
 - a) Aconselhamento e apoio diferenciado em cuidados paliativos especializados a outros profissionais e aos serviços do hospital, assim como aos doentes e suas famílias;
 - b) Assistência na execução do plano individual de cuidados aos doentes internados em situação de sofrimento decorrente de doença grave ou incurável, em fase avançada e progressiva ou com prognóstico de vida limitado, para os quais seja solicitada a sua atuação.
- 3 - A EIHSCP articula-se e complementa-se com outras unidades e equipas da instituição de saúde onde se encontra integrada.
- 4 - As instituições hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde, com Serviço ou Departamento de Pediatria, devem constituir uma EIHSCP-Pediátrica, dimensionada às características e necessidades locais, que pode prestar cuidados diretos e orientação na execução do plano individual de cuidados às crianças e jovens em situação de doença crónica complexa e suas famílias, para as quais seja solicitada a sua intervenção.
- 5 - O disposto nos n.os 1, 2 e 3 aplica-se igualmente às EIHSCP-Pediátricas.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06](#), em vigor a partir de 2018-03-07

Artigo 9.º

Serviços assegurados pela EIHS CP

(em vigor a partir de: 2018-03-07)

A EIHS CP, incluindo a EIHS CP-Pediátrica, assegura, designadamente:

- a) Consulta e acompanhamento de doentes internados na instituição de saúde onde se encontra integrada tendo em atenção as necessidades e preferências do doente e família;
- b) A comunicação dos profissionais com a família;
- c) Intervenção psicológica para doentes, profissionais e familiares;
- d) Intervenção e apoio social;
- e) Apoio e intervenção no luto;
- f) Intervenção espiritual;
- g) Assessoria na área dos cuidados paliativos a profissionais de saúde designadamente dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados integrados, da respetiva área de influência da instituição de saúde onde a EIHS CP se encontra integrada.
- h) Formação em cuidados paliativos.
- i) Quando solicitada, a EIHS CP-Pediátrica, deve articular com as diversas equipas assistenciais primárias da criança/jovem com doença crónica complexa identificados na instituição, promovendo a coordenação e a continuidade de cuidados, bem como a transição para serviços de adultos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06](#), em vigor a partir de 2018-03-07

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Artigo 10.º

Caracterização da ECSCP

- 1 - A ECSCP é uma equipa multidisciplinar, dotada de recursos específicos que pode estar integrada nos ACES ou nas estruturas das Unidades Locais de Saúde.
- 2 - A ECSCP presta cuidados domiciliários de modo a garantir a permanência do doente em fim de vida no seu ambiente comunitário e familiar.
- 3 - A ECSCP desenvolve a sua atividade de forma autónoma do ponto de vista técnico, em estreita articulação com as diferentes unidades e equipas de saúde e apoio social que prestam cuidados ao doente.
- 4 - A ECSCP depende do Conselho Clínico e de Saúde do ACES onde se encontra integrada.
- 5 - Poderão, ainda, vir a ser previstas ECSCP integradas em unidades do setor social ou privado.
- 6 - Nas situações em que os ACES não possuem capacidade para constituir uma ECSCP e até que a mesma se venha a constituir, as equipas de cuidados paliativos do hospital de referência do ACES podem prestar cuidados paliativos domiciliários em estreita articulação com os profissionais desse ACES, incluindo das ECCI.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Artigo 11.º***Serviços assegurados pela ECSCP***
(em vigor a partir de: 2018-03-07)

1 - A ECSCP assegura, designadamente:

- a) Cuidados médicos e de enfermagem permanentes;
- b) Intervenção psicológica;
- c) Intervenção e apoio social;
- d) Apoio e intervenção no luto;
- e) Intervenção espiritual;
- f) Apoio e aconselhamento diferenciado, em cuidados paliativos, às unidades de cuidados de saúde primários, às unidades e equipas da rede nacional de cuidados continuados integrados e a outras instituições onde o doente resida;
- g) Tratamentos e intervenções paliativas a doentes complexos, de acordo com o nível de diferenciação da equipa;
- h) Prevenção da, e intervenção na, exaustão emocional dos profissionais de saúde;
- i) Gestão e controlo dos procedimentos de articulação entre os recursos e os níveis de saúde e sociais;
- j) Formação em cuidados paliativos.

2 - Para o acompanhamento de doentes em idade pediátrica, a ECSCP deve articular-se com a EIHS-CP-Pediátrica que referenciou o doente ou a da instituição hospitalar de referência da sua área de intervenção.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06](#), em vigor a partir de 2018-03-07

Secção V***Referenciação, admissão e prorrogação, mobilidade e alta dos utentes*****Alterações**

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22](#), em vigor a partir de 2017-04-23

Artigo 12.º***Referenciação de utentes na RNCP***

1 - A admissão de utentes nas equipas locais a RNCP, nos termos do previsto no artigo 3.º, é efetuada por referenciação do profissional de saúde que assiste o doente e baseia-se em critérios de complexidade, gravidade e prioridade clínica, a definir pela CNCP.

2 - A admissão de utentes nas UCP-RNCCI é efetuada através do sistema de informação da RNCCI e de acordo com os procedimentos vigentes nesta Rede, sendo os utentes admitidos pelas Equipas Coordenadoras Regionais (ECR).

3 - A referenciação referida no número anterior tem por base os critérios de referenciação a definir pela CNCP.

4 - Na referenciação do doente, deve ter-se em conta a proximidade da área do respetivo domicílio e, sempre que possível, a sua preferência na escolha da unidade ou equipa prestadora de cuidados, respeitados os limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22](#), em vigor a partir de 2017-04-23

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Artigo 13.º

Referenciação de utentes da RNCP para a RNCCI

1 - Sempre que clinicamente seja considerado adequado, as equipas de cuidados paliativos podem solicitar a integração do utente numa unidade da RNCCI, mediante prévia autorização da Equipa Coordenadora Regional (ECR) da RNCCI.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a equipa de cuidados paliativos apresenta proposta fundamentada à Equipa Coordenadora Local da RNCCI, para validação e envio à ECR, segundo as regras vigentes na RNCCI.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016 - Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Artigo 13.º-A

Prorrogação, mobilidade e alta dos utentes das UCP-RNCCI

1 - Sempre que esgotado o prazo previsível de internamento previsto no n.º 3 do artigo 2.º, e se não atingidos os objetivos terapêuticos, pode haver lugar a pedido de prorrogação do internamento do utente por novo período de 30 dias, desde que justificado do ponto de vista clínico.

2 - Os pedidos de prorrogação, mobilidade e alta dos utentes internados nas UCP-RNCCI devem observar os procedimentos vigentes no âmbito da RNCCI

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22](#), em vigor a partir de 2017-04-23

Secção VI

Condições de instalação das unidades da RNCP

Artigo 14.º

Condições de instalação

As condições de instalação das unidades da RNCP compreendem todos os requisitos relativos à construção, à segurança das instalações e das pessoas, no que se refere a acessos, circulação, instalações técnicas e equipamentos, e ao tratamento de resíduos das unidades da RNCP, independentemente de se tratar de nova construção de raiz, remodelação ou adaptação de edifícios.

Artigo 15.º

Instalações

**REGULA, NO ÂMBITO DA REDE NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (RNCP), A
CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E A ADMISSÃO NAS EQUIPAS LOCAIS E AS
CONDIÇÕES E REQUISITOS DE CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES
DE CUIDADOS PALIATIVOS**

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

1 - As instalações de unidades de cuidados paliativos da RNCP obedecem à legislação em vigor, nomeadamente no que respeita a:

- a) Localização;
- b) Terreno;
- c) Construção, incluindo arquitetura, fundações e estrutura;
- d) Instalações e equipamentos de águas e esgotos;
- e) Instalações e equipamentos elétricos e de gás, quando aplicável;
- f) Instalações e equipamentos mecânicos, incluindo as centrais e redes de gases medicinais;
- g) Instalações e equipamentos de segurança contra incêndios;
- h) Equipamento geral;
- i) Equipamento médico;
- j) Sistemas de gestão de resíduos, consoante a respetiva natureza.

2 - Aplica-se com as necessárias adaptações às UCP, o disposto na Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro, no que se refere às especificações técnicas aplicáveis às unidades com internamento, constantes dos anexos III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII, sendo obrigatório que, pelo menos, 20 % dos quartos correspondam a quartos individuais.

3 - Sem prejuízo do disposto na presente portaria, o licenciamento de construção e autorização de utilização rege-se pela legislação aplicável.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Portaria n.º 165/2016](#) - [Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15

Capítulo III
Disposições finais

Artigo 16.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação.

Anexo
RNCP - Rede Nacional de Cuidados Paliativos

REVOGADO

Alterações

Revogado pelo/a Artigo 3.º do/a [Portaria n.º 165/2016](#) - [Diário da República n.º 112/2016, Série I de 2016-06-14](#), em vigor a partir de 2016-06-15